

2º JUZGADO DE PAZ LETRADO CIVIL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00318-2021-0-1201-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES BOZA MIRIAM LILI
ESPECIALISTA : MARCELA SHICSHE SALCEDO
PERITO : MALPARTIDA VALDERRAMA, YENERIT PAMELA
ALVARADO ROMERO, JUAN ALEX
DEMANDADO : ALEJO CABIA, FLORA MARIA
FLORES ESTACIO, CESAR
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
AREQUIPA SA RPTE CARLOS STALYN PEÑA LOPEZ

RESOLUCION NO. 33

Huánuco, veinticinco de mayo
Del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a Despacho para emitir la resolución de convocatoria a remate, con el escrito electrónico Nro. 3620-2026 presentado por la ejecutante que antecede y conforme a su estado; y, **CONSIDERANDO:**

Primero: Conforme lo dispone el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por Ley No. 32297 del primero de abril del dos mil veinticinco *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal.”*; y siendo el estado del proceso la de ejecución forzada, corresponde continuarse con los actos de ejecución, esto es el remate del bien inmueble embargado.

Segundo: Conforme se tiene señalado mediante R.A. No. 000171-2021-PCSJHN-PJ, de fecha 04 de mayo 2021, se dispuso la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial - **REMAJU** - en la Corte Superior de Justicia de Huánuco; verificándose que en el caso de autos cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 12° ¹ de la Ley 32297 es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

Tercero: La *implementación del Expediente Judicial Electrónico*; ha sido materia de modificaciones la Ley N°30229 mediante la Ley N°32297 publicada el 11 de abril de 2025, el cual ha dispuesto incorporar nuevamente a los Remates Judiciales la figura del Martillero Público (órgano de auxilio judicial), la misma que había sido suprimida a la dación de la Ley N°30229, significando con ello que los remates judiciales (REMAJU) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del martillero público hábil y que a la fecha aún no ha sido incorporado al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, razones por la cuales todos los remates judiciales se vienen realizando sin la intervención de martillero público, en mérito a que todavía no se encuentra implementado la Cámara del Martillero Público, de tal manera se viene desarrollando el remate electrónico sin martillero.

Cuarto: Es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria**; esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13° de la Ley 30220, que señala:

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara

¹ **Artículo 12°:** Condiciones para remate por internet:

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.

desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

Y en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Cuarto: Conforme lo dispone el artículo 14° del Reglamento de la Ley 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

- a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o
- b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

En consecuencia atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**, por tanto procédase al **REMATE** del bien inmueble embargado por el cual se ha dio inicio la ejecución forzada; iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA**.
2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA**.
3. **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** Es un inmueble ubicado en el CENTRO POBLADO CHUPAN MZ “F” LOTE 6 SECTOR YACUMARCA DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA YAROWILCA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, cuyo dominio y área, linderos y medidas perimétricas corren inscritas en la **Partida Electrónica No. P39011158** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral No. VIII Sede Huancayo - Oficina Registral Huánuco.
 - b) **CARGAS Y GRAVAMENES:**
 1. **Asiento N° 00003 de la P.E. N° P39011158** - Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral No. VIII - Oficina Registral Huánuco, se encuentra inscrita la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, hasta por la suma de S/20,000.00 Exp. N° 0318-2021-8-1201-JP-CI-02.
 2. **Asiento N° 00004 de la P.E. N° P39011158** - Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral No. VIII - Oficina Registral Huánuco, se encuentra inscrita la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, hasta por la suma de S/20,000.00 Exp. N° 0462-2021-9-1201-JP-CI-02.
 - c) **TASACION COMERCIAL:**

El valor comercial del inmueble mediante informe pericial aprobado por resolución N°28 del ocho de setiembre del dos mil

veinticinco, EN MONEDA NACIONAL la suma de **VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 SOLES (S/25,784.26)**, según tasación obrante en autos.

d) PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES (S/17,189.50)**.
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del **15%**, ascendiendo a la suma de **QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 55/100 SOLES (S/15,470.55)**.
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base a la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 50/100 SOLES (S/13,923.50)**.

- e) OBLAJE:** El **postor** deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; **así como** el arancel correspondiente donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad².

PUBLICACION: PROCEDASE a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15° de la Ley 32297, **FIJESE** los carteles en el local del Juzgado (periódico mural habilitado en el primer piso) y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACION** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, bajo responsabilidad.

EFFECTUESE el remate electrónica a través del REMAJU a través de la Especialista Legal, en tanto se disponga la creación de la Camara del Martillero Público del Perú, quien esta habilitado para realizar el remate electrónico conforme a la disposición legal señalada en la Ley. Nro. 32297. NOTIFIQUESE con arreglo a ley.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblate, correspondientes.